



Nr. 233 Ministerbesprechung vom 12. Mai 1927, 15.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1420, Bl. 97–99

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Schiele; StS Pünder; MinDir. Zechlin, Offermann; RegR Planck; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 15:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Verlängerung des Republikschutzgesetzes.
2. Beethoven-Feier in Bonn.
3. Automobil-Ausstellung in Köln. [...]
4. Theater-Ausstellung in Magdeburg. [...]
5. Gartenbau-Ausstellung in Liegnitz. [...]
6. Einladung des Reichsbundes ehemaliger Kadetten. [...]
7. Beteiligung Preußens am handelspolitischen Ausschuß der Reichsregierung.

1. Verlängerung des Republikschutzgesetzes.

Der *Reichskanzler* trug den Sachverhalt vor. Er bat zunächst, über die Fassung der Entschlie-ßung¹ sich einig zu werden. Nach seiner Ansicht sei die vom Reichswirtschaftsminister vorgeschla-gene Fassung, „die Reichsregierung zu ersuchen, in Erwägungen darüber einzutreten, für welche Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Republik ein Bedürfnis der Beibehaltung vorliegt und welche Vorschriften demgemäß in die Dauergesetzgebung übernommen werden sollen“², sehr zweckmäßig.

Gegen diese Fassung wurden verschiedene Bedenken geltend gemacht.

Insbesondere führte der *Reichsminister der Justiz* aus, daß die Fassung nicht die Möglichkeit offen lasse, den § 23 des Republikschutzgesetzes auch vor Ablauf von zwei Jahren zu beseitigen.

Nach eingehender Erörterung wurde Einigkeit über folgende Fassung der Ziffer II erzielt:

¹ Gemeint ist Ziffer II des Entwurfs eines Antrags der Regierungsparteien; vgl. Dok. Nr. 232, Anm. 1.

² Siehe Dok. Nr. 232, vorletzter Absatz.

„Der Reichstag wolle beschließen: II. die Reichsregierung zu ersuchen, in Erwägungen darüber einzutreten, für welche Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Republik ein Bedürfnis der Beibehaltung besteht.“

Für Ziffer I § 1 wurde folgende Fassung beschlossen ³:

„Die Geltungsdauer des Gesetzes zum Schutze der Republik vom 21. Juli 1922 (Reichsgesetzblatt I S. 585) in der Fassung der Abänderungsgesetze vom 31. März 1926 (Reichsgesetzblatt I S. 190) und 8. Juli 1926 (Reichsgesetzblatt I S. 397) wird um 2 Jahre verlängert. Die noch bestehenden Zuständigkeiten des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik gehen auf das Reichsverwaltungsgericht und bis zu dessen Errichtung auf einen Senat des Reichsgerichts über, der durch den Geschäftsverteilungsplan bestimmt wird.“

2. Beethoven-Feier in Bonn.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* führte aus, daß der Reichskanzler vom Sonntag, den 22., bis etwa Mittwoch, den 25. Mai an der Beethoven-Feier in Bonn teilnehmen wolle, mit Ausnahme eines Tages, an dem er die Automobil-Ausstellung in Köln besuchen wolle ⁴.

[...]

3. Automobil-Ausstellung in Köln. [...]

4. Theater-Ausstellung in Magdeburg. [...]

5. Gartenbau-Ausstellung in Liegnitz. [...]

6. Einladung des Reichsbundes ehemaliger Kadetten. [...]

7. Beteiligung Preußens am handelspolitischen Ausschuß der Reichsregierung ⁵.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß er keine Bedenken dagegen habe, daß der Handelspolitische Ausschuß in wichtigen Fällen den zuständigen Ministerialdirektor des Preußi-

³ Vgl. Dok. Nr. 232, Anm. 1: Ziffer I des Antrags der Regierungsparteien: Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung des Gesetzes zum Schutze der Republik, § 1.

⁴ Während der Beethovenfeiern in Bonn trafen sich RK Marx und der frz. Unterrichtsminister Herriot am 23.5.27 zu einem Meinungsaustausch über aktuelle politische Fragen. Im Verlauf der Unterredung bemühte sich Marx, frz. Besorgnisse über eine Änderung der dt. Politik wegen der deutschnationalen Beteiligung am derzeitigen Reichskabinett zu zerstreuen. Der RK versicherte, „daß, solange er die Kanzlerschaft führe und Dr. Stresemann die Außenpolitik leite, an dem bisherigen Kurs der deutschen Innen- und Außenpolitik nicht nur nichts geändert, sondern auf dem einmal beschrittenen Wege methodisch weitergegangen werden würde“. Die Verhandlungen mit der DNVP über ihren Eintritt in die Regierungskoalition hätten „für die Stetigkeit der außenpolitischen Verhältnisse und für die Befestigung der republikanischen Staatsform zu einem Ergebnis geführt, das als überaus wertvoll betrachtet werden müsse. Die deutschnationalen Minister, ehemals in der Reihe der Bekämpfer der Locarno-Politik, hätten sich mit ihm über die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik verständigt, die eine vollkommene Anerkennung auch der Rechtsgültigkeit des Vertrages von Locarno, eine Billigung der Locarno-Politik und der bestehenden republikanischen Staatsform bedeutet. Die Deutschnationalen hätten die ausdrückliche Verpflichtung eingegangen, die Embleme der bestehenden Staatsform, insbesondere die Flagge zu achten und zu ehren. Wenn die Koalition noch ein Jahr weiterbestehe, so sei gerade durch die Beteiligung der deutschnationalen Minister an ihr eine Konsolidierung der Staatsform geschaffen worden, die die optimistischen Erwartungen übertrafen habe. Der Reichskanzler müsse sagen, daß die Weimarer Verfassung seit ihrem Bestehen noch nie festere Wurzeln geschlagen habe als gerade seit dem neuen Rechtskabinett.“ Aufzeichnung des LegR Graf v. Bassenheim vom 24.5.27, in: ADAP, Serie B, Bd. V, Dok. Nr. 178.

⁵ Siehe hierzu Dok. Nr. 192, P. 5.

schen Handelsministeriums hinzuziehe, der dann mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehme.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* äußerte Bedenken hiergegen, glaubte jedoch, die Bedenken für den Fall zurückstellen zu können, daß der Ausschuß von Fall zu Fall *einstimmig* der Zuziehung des Vertreters des Preußischen Handelsministeriums, des Ministerialdirektors Bail, zustimmt⁶.

Der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsminister der Finanzen* sprachen sich grundsätzlich gegen eine Regelung dieser Frage im gegenwärtigen Augenblick aus. Die Regelung im gegenwärtigen Augenblick im entgegenkommenden Sinne bedeute die Gewährung einer Sonderkonzession an Preußen vor allgemeiner Regelung des Gesamtkomplexes der Streitpunkte zwischen dem Reich und Preußen; sie sei deshalb bedenklich.

Von einer endgültigen Beschlußfassung des Reichskabinetts wurde Abstand genommen⁷, zumal inzwischen Nachricht von der aggressiven Rede des Preußischen Ministerpräsidenten in der heutigen (12. Mai) Sitzung des Preußischen Landtags eingetroffen war⁸.

⁶ In einem Schreiben an den StSRkei vom 30.5.27 führte REM Schiele aus, daß, wie schon seine Amtsvorgänger dargelegt hätten, gegen die Beteiligung Preußens am Handelspolitischen Ausschuß der RReg. wichtige Gründe sprächen. Die Hinzuziehung Preußens würde das Gleichgewicht der im Ausschuß vertretenen Reichsressorts (AA, RWiMin., REMin. und RFMin.) zerstören und die bisher gewährleistete „rückhaltlose Aussprache“ unter den Ausschußmitgliedern beeinträchtigen, und zwar um so mehr, „als die derzeitige Politik des preußischen Kabinetts derjenigen des Reichskabinetts vielfach zuwiderläuft“. Auch sei zu befürchten, daß „die industriellen Interessen“ im Ausschuß eine noch stärkere Berücksichtigung als bisher finden würden, wenn Preußen als seinen Vertreter den MinDir. des PrHandMin. in den Ausschuß entsenden könnte. Eine Teilnahme Preußens an den Ausschußberatungen könne schließlich zu Berufungen anderer Länder, besonders Bayerns, führen. Eine sachliche Notwendigkeit für die Beteiligung Preußens sei nicht zu erkennen, da die Länderregierungen bei den bisherigen Handelsvertragsverhandlungen stets ausgiebig Gelegenheit gehabt hätten, ihre Wünsche vorzubringen und sich über den Stand der Verhandlungen zu unterrichten (R 43 I/2306, Bl. 120–122). Diesen Ausführungen des REM trat RIM v. Keudell bei (ebda., Bl. 127).

⁷ Erst das Kabinett Müller II erklärte sich am 28.1.29 damit einverstanden, daß ein Vertreter Preußens mit beratender Stimme an den Sitzungen des Handelspolitischen Ausschusses der RReg. teilnehmen könne, sofern nicht von anderen Ländern die gleiche Forderung erhoben werde. Siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 114, P. 3.

⁸ In seiner Rede vom 12. 5. im PrLT hatte der PrMinPräs. Braun der RReg. vorgeworfen, in einer Reihe von Fragen die berechtigten Forderungen Preußens mißachtet und die süddeutschen Länder bevorzugt zu haben; es entstehe der Eindruck, „daß von gewissen Reichsstellen eine bewußt antipreußische Politik getrieben wird“ (PrLT, 2. Wahlper., 14. Bd., Sp. 20081 ff.; vgl. Schultheß 1927, S. 95 f.). Am 17. 5. übermittelte der PrMinPräs. dem PrLT eine „Aufzeichnung über die hauptsächlichsten zur Zeit bestehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Reich und Preußen“ (PrLT, 2. Wahlper., Drucks. Nr. 6478; Aktenexemplar in R 43 I/2306, Bl. 108–110).

Zitierhinweis

Nr. 233 Ministerbesprechung vom 12. Mai 1927, 15.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 743–745 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D233>